

1500196-24.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Francisco José Dias Gomes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Robert indicando sua dedicação ao tráfico de drogas, drogas no local, OS 417/2020 Den. 181 - W200908015 490/2020 Den. 181 - W20120000104/2021 Den. 197 - 210/202079/2021, Den. 181 - W2102233718 OS 146/20 Den. W200400353 e OS 273/20 Den. 200606547. Ademais, Robert foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local há menos de um ano, conforme RDO 1792/2021, do qual, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500196-24.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-24.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2060251/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 23374917 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 29/22/587 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2060251 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2060251/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT FERREIRA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisco José Dias Gomes

Vistos.

ROBERT FERREIRA DE SOUSA, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de março de 2022, por volta de 06h00, na Rua João de Souza, nº 435, Parque São Mateus, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico, 4,88 gramas (quatro gramas, oitenta e oito centigramas) da substância Erythroxylum coca, mais conhecida por "cocaína", substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após o trâmite policial, ocorreu: a apresentação da defesa preliminar (fls.

184/185), o recebimento da denúncia (fls. 191/192), a produção da prova oral e, por derradeiro, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o essencial.

Fundamento e decido

A materialidade delitiva está representada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos periciais produzidos e pela prova oral angariada.

O réu, na fase policial, negou vender drogas. Com relação às denúncias, alegou que poderia ser a vizinhança que não gosta da presença de consumo de drogas no escadão. Negou pertencer a organização criminosa e alegou trabalhar de ajudante de servente, mas não todos os dias, somente quando seu avô precisa de ajuda.

Em juízo, o réu novamente negou a traficância, mas disse que a droga encontrada (cocaína) era sua. Ainda, afirmou ser usuário de drogas, dizendo que faz uso de cocaína, maconha e crack; e que gasta de R\$ 150,00 a R\$ 200,00 por dia com o consumo de drogas. Disse, também, que não trabalha registrado e que ajuda seu pai no ferro velho, recebendo entre R\$ 80,00 a R\$ 100,00 a diária.

Por ocasião da elaboração do auto de prisão em flagrante, foi narrado pelo policial civil LUÍS HENRIQUE PANCOTTI, designado para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido nos autos do Processo Cautelar nº 1500673-59.2022.8.26.0482, da 2ª Vara Criminal, que lhe fora direcionada Ordem de Serviço para empreender diligências para confirmar a veracidade de denúncias aduzindo sobre a prática do crime de tráfico de drogas na Rua João de Souza, n. 435, Parque São Mateus, cujas denúncias indicavam a pessoa de Robert e sua genitora Rayelle. Recebida a Ordem de Serviço, o depoente, primeiramente, em pesquisas nos sistemas policiais e de denúncias, constatou que há diversas denúncias em desfavor de Robert indicando sua dedicação ao tráfico de drogas, drogas no local, OS 417/2020 Den. 181 - W200908015 490/2020 Den. 181 - W20120000104/2021 Den. 197 - 210/202079/2021, Den. 181 - W2102233718 OS 146/20 Den. W200400353 e OS 273/20 Den. 200606547. Ademais, Robert foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local há menos de um ano, conforme RDO 1792/2021, do qual, já ostenta condenação (Processo CNJ 1500397-50.2021.8.26.0583). Ainda, de posse dos nomes denunciados, conseguiu identificar e qualificar os moradores do local valendo-se, inclusive de outras ocorrências no local. Somado a existência de diversas denúncias, o depoente, valendo-se de ferramentas tradicionais de investigação, como observação e campana, em dias e horários alternados, constatou e fotografou intensa movimentação no local denunciado, indicando se tratar de local conhecido como "biqueira". Ainda, esclarece o depoente que dada a posição geográfica do local, havendo habitação com laje e várias edificações no mesmo terreno uma aproximação policial velada seria impossível, razão pela qual, coletou diversos elementos de informação prévios em campanas e observações, elaborou relatório sugerindo a representação por mandado de busca e apreensão domiciliar, devidamente concedido. Esclarece o Policial que conforme seu relatório juntado aos autos, as pessoas constantes das denúncias foram qualificadas como Rayane, Rayelle e Ranielly. No trabalho de campo realizado, observou o depoente algumas mulheres na laje olhando a movimentação da rua, o que levanta a suspeita de que se posicionavam na função de olheiras do tráfico, razão pela qual também foi representada pela autorização judicial para acesso aos dados armazenados em telefones celulares. Dessa forma, na data de hoje, as 06h00 da manhã, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido nos Autos do Processo Cautelar 1500673-59.2022.8.26.0482, 2ª Vara Criminal, rumaram para Rua João de Souza, n. 435, Parque São Mateus. Cientificada da presença da Polícia no local, primeiramente, policiais civis esclareceram que o local se trata de uma habitação coletiva, com a presença de três edículas no mesmo terreno, sendo uma delas ocupada por Robert. Em outra edícula, sua genitora Rayelle e as pessoas de

Rayane e Ranielly, bem como o namorado de Rayelle Rafael ocupando uma mesma edícula, local em que nada de ilícito foi encontrado. Em outra edícula, também nada de ilícito foi encontrado. Efetuadas minuciosas buscas e varreduras em todos os cômodos e habitações, Policiais Civis localizaram no quarto do indiciado Robert Ferreira de Sousa, sobre o guarda roupas, duas porções de substância branca com semelhança a droga e vários saquinhos zip comumente utilizados para embalo e fracionamento de drogas dentro do guarda roupas, que corrobora com os elementos de prova já produzidos durante a investigação prévia que culminou com pedido de busca e apreensão domiciliar. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante a Robert Ferreira de Sousa e conduziram as demais partes para esclarecimentos em razão das diversas denúncias. O depoente, diante da autorização judicial prévia, analisou superficialmente os celulares apreendidos em poder das pessoas constantes das denunciadas Rayane, Ranielly, porém, não constatou vastos elementos de materialidade a indicar que estavam associadas para a prática do crime de tráfico de drogas, com mensagens apagadas, esclarecendo que somente após a extração pericial e eventual recuperação de conteúdo e análise minuciosa que poderá coletar novos elementos de informação a indicar qual a real participação de tais pessoas no crime de tráfico de drogas ocorrido naquele imóvel, razão pela qual, foram ouvidos como testemunhas e liberadas no aguardo da melhor apuração dos fatos.

No mesmo sentido foi a explicação do policial civil ANDRÉ LUÍS ZANADREA, designado para cumprimento das buscas domiciliares no local dos fatos.

As versões dos policiais foram corroboradas em juízo.

Quanto às demais testemunhas, em suma, apresentaram versões que contradiziam o que foi dito por elas em solo policial. Vejamos:

A testemunha RANIELLY LIVIA FERREIRA disse, na delegacia, que é tia de Robert e irmã de Rayelli. Que residem no mesmo imóvel. Que seu sobrinho Robert foi preso ano passado permanecendo recluso por aproximadamente seis meses, sendo colocado em liberdade após esse período. Que a prisão anterior de Robert também ocorreu no interior do imóvel, quando ele foi surpreendido com porções de pedra de crack ou cocaína, a depoente não sabe informar exatamente. Que sabe que Robert trafica por conta de comentários de sua irmã Rayelli, que o repreende diversas vezes por conta da traficância. Que vê os conhecidos de Robert adentrarem no imóvel e que diversas vezes sentiu odor de maconha na presença deles.

Em juízo, a depoente RANIELLY disse que estava presente na data do fato, mas que não viu a apreensão. Ainda, contrariando a declaração prestada na fase policial, disse que o sobrinho não trafica, negando haver dito em seu depoimento na delegacia que ele vendia drogas e que não leu o depoimento que assinou. Disse, também, que ele é usuário de todo tipo de drogas e que trabalha fazendo "bicos".

A testemunha RAYANE LIGIA FERREIRA disse, na fase policial, que seu sobrinho Robert é envolvido com drogas e que já presenciou o sobrinho e amigos usando drogas ali mesmo na frente da sua residência. Que é comum juntar uma turma na frente para fumar maconha e as vezes usa outras drogas, mas nega ter presenciado seu sobrinho vendendo ou entregando drogas para outras pessoas. Confirma que ele já foi preso no ano passado acusado de tráfico e que foi beneficiado com a progressão para o Regime Aberto.

Em juízo, a depoente RAYANE disse que não estava presente no momento da apreensão; que estava dormindo. Disse que seu sobrinho trabalha de ajudante no ferro velho, de vez em quando, e que recebe por dia. Disse, ainda, que ele é usuário de maconha, cocaína e crack, e que nunca presenciou ele vendendo entorpecente.

A testemunha RAYELLE LISIA FERREIRA disse, na delegacia, que tem conhecimento que seu filho é envolvido com drogas e que toda hora chega algum amigo estranho

procurando pelo filho, ao indagá-los sobre o motivo de sua presença estes dizem "nada não", suspeitando que estes estejam querendo comprar drogas de seu filho.

Em juízo, RAYELLE disse que o filho é usuário de drogas desde os 14 anos; que ele faz uso de maconha e cocaína; que ele usava todos os dias, mas que ele não vendia.

Contudo, conjugando-se as provas, é imperioso o reconhecimento de que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecente.

Com efeito, a partir de várias denúncias, a Polícia Civil realizou o estudo do local dos fatos, onde constatou intensa movimentação no local denunciado, indicando tratar-se de local conhecido como "biqueira".

O réu não tem ocupação formal e, segundo prova oral produzida, ele trabalha ocasionalmente como ajudante em um ferro velho, recebendo entre R\$ 80,00 e R\$ 100,00 por dia trabalhado, contudo, alegou que gastava cerca de R\$ 200,00 por dia com o consumo de drogas, de modo que sequer tinha condições econômicas para sustentar o próprio vício.

Registre-se, ainda, os conteúdos das mensagens extraídas do celular do acusado, que evidenciam conversas configuradoras do tráfico de entorpecentes (fls. 41/42), bem como o resultado da perícia realizada no celular apreendido que, além de diversas imagens de drogas e armas, traz conversas aparentemente relacionadas à traficância (fls. 159/172).

Por fim, em que pese as familiares terem desmentido os depoimentos anteriores em juízo, é certo que, ouvidas na delegacia, confessaram o envolvimento de ROBERT com o tráfico de drogas, sendo que a testemunha RANIELLY alegou não haver lido o depoimento que assinou na delegacia.

Enfim, todas estas circunstâncias revelam indícios relevantes e consistentes da prática do tráfico pelo réu, sendo de rigor a procedência da denúncia.

Individualização da pena

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Assim, em relação ao crime previsto pelo artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, considerando as condições econômicas do réu e os termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O réu é reincidente, logo, considerando o concurso com a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), aumento a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, tornando-a definitiva.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, CONDENO ROBERT FERREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, a se iniciar em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto pelo artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu no pagamento de custas, todavia, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis.

A despeito das circunstâncias judiciais favoráveis, o acusado é reincidente em crime de tráfico, de sorte que a manutenção da prisão cautelar se faz conveniente para assegurar a manutenção da ordem pública e, subsistindo os motivos da prisão cautelar, o réu deverá permanecer detido para recorrer.

Tendo em vista que o acusado Robert está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está apreendido, encaminhando-se cópia desta ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Quanto aos bens apreendidos, restou evidenciado que o celular de Robert era utilizado para a realização do tráfico de entorpecente, assim, determino seu perdimento em favor da União. Em relação aos demais celulares apreendidos nestes autos, fica autorizado o levantamento em favor dos proprietários. Não sendo reclamados em até 90 dias após o trânsito em julgado, serão destinados de conformidade com o art. 123 do CPP ou, se o caso, destruídos.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da CF; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 5) Nos termos do Provimento CG nº 33/12, comuniquem-se a condenação e a averbação de eventual "sursis" no sistema informatizado; 6) Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Presidente Prudente, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA